

1511327-28.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... de Guararema); receptação (2ª Vara Criminal da Capital) e roubo triplamente majorado (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade) perante o Juízo da 4ª Vara Criminal - Certidão de folhas 158/162.

É reincidente, antes condenado por receptação e porte ilegal de arma (31ª Vara Criminal), com trânsito em julgado em 30/09/2019 - certidão de folhas 158/162, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1511327-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511327-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO HENRIQUE MARTINS

Vistos.

Controle - 578/2021

FABIO HENRIQUE MARTINS está sendo processado incurso no artigo 157 parágrafo 2º incisos II e IV e parágrafo 2º -A inciso I c/c artigo 61 inciso II alínea 'j', ambos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 205/209, segundo a qual "[...] no dia 06 de maio de 2021, no período da manhã, no bairro Tatuapé, nesta Comarca e Capital, FÁBIO HENRIQUE MARTINS (qual. a fls. 15), durante período de ocorrência de estado de calamidade pública, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com a restrição de liberdade da vítima Vinícius Lopes do Nascimento, subtraiu, para si ou para outrem, carga de móveis avaliada em R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), e o veículo Iveco/Daily de placas FSY8023, ambos pertencente à empresa Mobly Comércio Varejista Ltda. Conforme o apurado, na data dos fatos, a vítima conduzia o veículo Iveco/Daily de placas FSY8023, pelo bairro Tatuapé, contendo a carga acima descrita. Ocorre que, ao estacionar o veículo para realizar uma das entregas, a vítima foi abordada por dois indivíduos que, portando armas de fogo, anunciaram o assalto. Em seguida, um dos roubadores ingressou no veículo da vítima, que foi obrigada a conduzi-lo até uma

comunidade situada nas proximidades da Rodovia Ayrton Senna. Neste local, por volta das 09h00, a vítima foi obrigada a desembarcar do veículo e entrar em uma residência, enquanto a carga era transferida para o veículo Iveco/Daily, placas AQF6288, conduzido por FÁBIO. Ocorre que, policiais militares foram informados sobre um transbordo de carga suspeito nas proximidades da Praça Dalva Domingos Santos, altura do número 100, bairro Itaim Paulista, para onde rumaram. No local, avistaram o veículo conduzido pelo denunciado, que foi abordado. Em seu interior, localizaram a carga subtraída, sem as respectivas notas fiscais. Indagado, o denunciado limitou-se a informar que recebeu, de indivíduo desconhecido, a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para transportar a carga a local não informado, sendo encaminhado para a Delegacia. Após terem acesso às notas fiscais das mercadorias subtraídas (fls. 27/61), os policiais constataram que a carga localizada em poder do denunciado estava sendo transportada pelo veículo Iveco/Daily, placas FSY8023, conduzido pela vítima. Em diligências, referido veículo foi localizado abandonado em via pública, com as portas abertas e com a chave no contato, porém sem a presença do motorista (fls. 21/22). Neste interím, por volta das 16h00, a vítima foi liberada pelos roubadores e imediatamente entrou em contato com a polícia por meio do prefixo 190. Na delegacia, confirmou os fatos, mas não reconheceu o denunciado como sendo um dos autores que teve contato durante o roubo (fls. 13). Interrogado, o denunciado afirmou ter recebido a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) de um indivíduo conhecido como "Zoyo", sendo que não sabia o local de entrega (fls. 14). Por fim, FÁBIO autorizou o acesso ao conteúdo de seu aparelho de telefonia celular, fato que confirmou a identidade de propósitos do denunciado com os roubadores ainda não identificados (fls. 62/68) [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão (folhas 21/22), documentos de fls. 27/61 e laudo pericial acostado às folhas 299/311.

Recebida a denúncia, citado o acusado, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição acerca da prévia arregimentação entre o réu e indivíduos não identificados, visando a consecução do roubo de carga e caminhão, subjugando-se a vítima com emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade.

Nesse sentido, a vítima relatou que por volta das 07h00m, no período da manhã, estava na condução do veículo descrito na denúncia e sua carga ao ter a direção interceptada por um veículo de cor branca com dois ocupantes, dos quais um desceu e se dirigiu ao vidro do passageiro do veículo conduzido pela vítima, determinando-lhe que abrisse a porta, fazendo-o com emprego de arma de fogo, o que fez com que o declarante obedecesse à determinação e propiciasse o ingresso do homem no seu veículo. Permanecendo agachado junto ao banco, o homem determinou ao ofendido que seguisse percurso por ele estabelecido, chegando-se a uma comunidade na qual outro veículo aguardava e no qual o declarante fora obrigado a ingressar e levado para outro local, uma residência, na qual fora mantido subjugado por dois indivíduos. Teria sido liberado por volta das 16h:00m, em um bairro situado no bairro Itaim Paulista, subtraídos seu celular e documentos. Quinze minutos após chegava ao Distrito Policial, oportunidade em que soube que seu caminhão e carga teriam sido encontrados. Ao ver o réu em sede policial, não o reconheceu como um dos executores que estiveram a cena do crime.

A abordagem ao caminhão, produto de crime e recuperação de sua carga é narrada em juízo pelos policiais militares Márcio Vinícius de Oliveira Miranda e Tiago Felipe da Silva, segundo os quais, dirigiram-se ao local de abordagem ao acusado porque houvera uma ligação via 190 noticiando que naquele local dois homens estariam transbordando a carga de um caminhão para outro e, chegando no local por volta das 14h:30m, os depoentes visualizaram o veículo caminhão, produto de roubo, com a chave mantida no contato, estando a uma distância aproximada e trezentos metros do veículo caminhão conduzido pelo réu no qual foi realizada busca veicular, apurando-se a existência de móveis, posteriormente, apurando-se se tratar da carga roubada. Sem conhecimento sobre a subtração, os policiais militares solicitaram ao

rêu as notas fiscais correspondentes às mercadorias, negando o réu que as tivesse e que terceira pessoa o conduziria ao local de destino das mercadorias, não sabendo indicá-lo. Posteriormente, por volta das 17H:00m, tiveram conhecimento acerca da libertação da vítima.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou envolvimento no roubo da carga e disse que no dia anterior, uma pessoa de nome Geraldo o contactou para saber se o interrogando dispunha de um caminhão para fazer um frete no dia seguinte. Indagado como tal pessoa o achasse para contato, o interrogando alegou que dispunha de um anúncio em rede social (face book) oferecendo a prestação de serviço procurada. Disse que no dia seguinte respondeu ao Geraldo indicando a restrição de circulação por decreto municipal. Segundo o interrogando, desde as 09H:00m da manhã recebera mensagens do suposto Geraldo informando ao interrogando, em tempo real, a localização do auto, até que recebera a informação daquele para que fosse à Praça porque o caminhão já estaria lá. O interrogando indagara qual seria a carga e fora informado por aquele que seria um sofá e que estaria de mudança de loja da Avenida dos Remédios e disse que depois passaria o número. Disse que não desconfiou da conduta de Geraldo porque era cumprimentado por todos na via. Nunca teria realizado fretes para a citada pessoa anteriormente e autorizou aos policiais militares que verificassem o conteúdo dos contatos e seu celular na tentativa de localizar o suposto Geraldo, então, vulgo Zoyo.

Os contatos foram extraídos do aparelho celular por meio de prova pericial - laudo de folhas 299/311 e do qual se extrai incontestemente incompatibilidade ao perfil do contato descrito pelo réu junto a pessoa de Geraldo, segundo expôs em sede judicial e aquele conteúdo para o contato efetivamente extraídos em perícia judicial. Nesse sentido, ficou evidente que o suposto Geraldo, vulgo Zoyo, estava no rol de contatos do acusado desde a data de 26 de fevereiro de 2021, não se tratando, portanto, mero contratante eventual, mas, sim, pessoa com quem o réu mantém relação há tempo considerável, estreitando contato especialmente na data do fato e, durante a ação criminosa.

Dentre os conteúdos que não foram apagados e trocados entre réu e suposto Geraldo, ora, nominado por Zoyo e Zoyo New em seu aparelho celular, destaca-se, especialmente aquele ocorrido por volta das 12h:12m, na data do crime, horário, oportunidade em que o acusado recebe do vulgo Zoyo a seguinte mensagem:- "vou te mandar a fixa onde tá o bagulho" e, às 14h:27m, respondeu-a:- " eai cade vc?" e, no minuto seguinte, o vulgo Zoyo responde:-" passa pra mim o que vc precisa" (laudo com a transcrição na folha 308). Encerram-se exatamente no horário em que ocorrer a abordagem policial.

Fica evidente, portanto, ter o réu papel de relevância à consecução do crime e a coloca à disposição dos executores diretos com prévia determinação e união de desígnios para o sucesso da empreitada delitiva, ressaltando-se que o contato entre réu e vulgo Zoyo se intensifica no horário em que a vítima fora arrebatada, consoante laudo de transcrição de referência acima.

A dinâmica criminosa objeto de apuração nesta ação penal conta com complexa arregimentação, necessária a disposição dos executores do crime em pontos estratégicos para garantir o sucesso de cada etapa do crime consistente no arrebatamento, transporte da vítima, transporte do veículo e carga subtraída, local de privação de liberdade e tempo calculado entre os criminosos para garantir que seja libertada após o bem sucedido encaminhamento da carga subtraída. Portanto, postam-se todos, com igual desígnio, para que se logre concluir as etapas do crime e, nesse compasso, estava o réu em franca execução do crime quando surpreendido pelos policiais militares.

Por via de consequência, exigir-se como prova o reconhecimento da vítima, implicaria em punição, exclusivamente, daqueles que diretamente se postam à sua frente, o que não ocorre em crime de complexidade executória.

Diante das considerações acima, configura-se o crime de roubo praticado mediante concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima que permaneceu por tempo razoável (das 07h:00m às 16h:00m) sob o jugo de criminosos, até que fosse libertada.

Mais se reforça o entendimento acima frente à qualidade dos depoimentos policiais,

oriundos de perfis pautados na legalidade e estrito cumprimento do dever legal, a esclarecerem os fatos por intermédio de relatos uníssomos e autênticos, não havendo ensejo a suspeita predisposição à incriminação de inocentes.

Por via de consequência, a escusa ofertada em juízo se mostra inverossímil.

Os depoimentos policiais em sede judicial não podem ser acolhidos incondicionalmente, impondo-se ao juiz valorá-los de forma sistemática ao contexto probatório. Enquanto testemunhas, os agentes da lei prestam depoimento sob compromisso e, como tal, seus depoimentos trazem a presunção de veracidade relativa como qualquer outro ato administrativo. Na presente causa, não há indícios que maculem a prova e, portanto, segundo jurisprudência majoritária, o acolhimento é pertinente.

A arma de fogo não restou apreendida e seu emprego fora evidenciado porquanto instrumento utilizado por quem diretamente se incumbiu de abordar a vítima. Certo é que, diante da dinâmica prisional no tempo e espaço compreendido desde o arrebatamento da vítima, ao instrumento se deu paradeiro desconhecido, naturalmente, pelos demais colaboradores do acusado e não identificados. Portanto, é o quanto basta para que se evidencie o potencial ofensivo do instrumento à segurança pública e integridade física da vítima, ganhando a prova credibilidade na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal, prescindindo-se, por via de consequência, de constatação pericial.

Afasta-se, porém, a causa genérica de aumento de pena relativa à pandemia porque não há comprovação nos autos que a vincule a direto e maior aproveitamento ou facilitação ao réu para executar sua conduta, sob pena se caracterizar a responsabilização penal objetiva, não admitia em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno FÁBIO HENRIQUE MARTINS incurso no artigo 157 parágrafo 2º incisos II e V; parágrafo 2º A - inciso I do Código Penal, afastada incidência do artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedentes criminais consistentes em condenações definitivas por receptação (Vara Distrital de Guararema); receptação (2ª Vara Criminal da Capital) e roubo triplamente majorado (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade) perante o Juízo da 4ª Vara Criminal - Certidão de folhas 158/162.

É reincidente, antes condenado por receptação e porte ilegal de arma (31ª Vara Criminal), com trânsito em julgado em 30/09/2019 - certidão de folhas 158/162, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal, considerada a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 38 dias multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado. É intrínseco ao comportamento apurado nestes autos o perfil de periculosidade que faz impor o rigor necessário a se aferir o mérito ao convívio social, evidenciada afeição concreta ao caos social vivenciado nesta capital, privando-se as pessoas de livre disposição de seus bens em via pública e, no caso dos autos, para obtenção do sustento como motorista de entrega de mercadorias, diante da esperada ameaça como se tem reconstituída nesta causa. Portanto, o rigor para a eleição de regime prisional se justifica e mais reforço vem a embasá-lo diante da habitual criminalidade exercida pelo réu, especialmente, condenado por crime idêntico anteriormente, dentre outras condenações referidas na dosimetria de pena.

Por via de consequência, expõe o réu o propósito de exercer sua liberdade de maneira a comprometer a ordem pública, agindo com periculosidade, fundamento pelo qual mantenho a prisão cautelar - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.
P.R.I.C.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito